

1511402-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... durante a operação ao combate do tráfico de drogas na região avistaram oito indivíduos no local e realizaram a abordagem do grupo.

Em revista pessoal foi localizado com RAFAEL a pistola de uso restrito com a numeração suprimida, as munições, além de um telefone celular.

Questionado informalmente, ele disse que trabalha como olheiro do tráfico de drogas, das 19h às 7h e que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511402-33.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1511402-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL TARGINO DE SOUZA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RAFAEL TARGINO DE SOUZA, qualificado à fl.10 e fotografado às fls.14/18, como incurso nas sanções impostas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

No dia 09 de maio de 2022, por volta das 21h10min, à Rua Cristóvão Pereira, 1020, Campo Belo, nesta cidade e comarca, RAFAEL TARGINO DE SOUZA, qualificado à fl.10 e fotografado às fls.14/18, portava a pistola da marca Taurus, calibre 380, de uso restrito e com numeração suprimida, carregada com quatro cartuchos íntegros, além de 10 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl.13).

Pois bem.

Segundo apurado, no local dos fatos, conhecido por ser ponto de venda de drogas, o denunciado portava o revólver acima descrito municiado.

Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento ostensivo durante a operação ao combate do tráfico de drogas na região avistaram oito indivíduos no local e realizaram a abordagem do grupo.

Em revista pessoal foi localizado com RAFAEL a pistola de uso restrito com a numeração suprimida, as munições, além de um telefone celular.

Questionado informalmente, ele disse que trabalha como olheiro do tráfico de drogas, das 19h às 7h e que recebe para tanto a quantia de R\$150,00. Preso em flagrante delito, conduzido até a Distrital e formalmente o denunciado permaneceu em silêncio (fl.12).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 47/49)

Em 24/05/22, foi recebida a denúncia (fls.83).

Réu citado (fls.112). Defesa prévia (fls.131/132).

Manutenção da denúncia (fls.141)

Laudo pericial arma de fogo (fls.121/126)

Laudo pericial aparelho celular (fls.127/128)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.21/23), no auto de exibição e apreensão (fls.13), no laudo pericial da arma de fogo (fls.121/126), no laudo pericial do aparelho celular (fls.127/128) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial Lucas disse que estava em patrulhamento, em região conhecida como de tráfico de entorpecentes, quando avistou um grupo de de pessoas, dentre elas, o réu. Abordado, o réu estava de posse da arma referida, municiada, com a numeração pinada, além de um aparelho celular. O réu confessou o crime, informando, ainda, que exercia a função de olheiro do tráfico, avisando a chegada de equipes militares. Trabalhava das 19 horas até as 7 horas. Não viu o réu utilizando o celular. Não conhecia o réu de operações anteriores.

Igual depoimento Felipe: o local da abordagem é de tráfico de entorpecentes, vários indivíduos, o réu dentre eles, em busca pessoal, de posse da arma, municiada, além de um celular. O réu confessou a posse da arma, e afirmou que exercia a função de campana para o tráfico de entorpecentes. Não viu o réu usar o celular tampouco o conhecia de operações anteriores.

O réu, no interrogatório, confessou a prática do crime: disse que acabara de comprar a arma, desconhecendo que a mesma estivesse municiada. Sua intenção (sem lastro probatório) era de revender a arma. Negou que ali estivesse na condição de olheiro de tráfico.

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Passo à análise e à individualização da pena.

A pena mínima no disposto do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 é de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, miro a folha de antecedentes e certidões, fls. 45/46 e 44, noto que se trata de réu primário, assim a pena base fica fixada no patamar inicial.

Na segunda fase, a confissão (ainda que incrível ande uma pessoa armada, recém supostamente comprada, com o intuito de revendê-la) não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Tampouco a primariedade tem esse condão.

Na terceira fase, nada a considerar.

A pena definitiva fica fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O crime é gravíssimo, cabendo o regime inicial semiaberto, e traz desassossego à sociedade, não permitindo eventual recurso em liberdade.

Pelos motivos dispostos no parágrafo anterior, bem como a violação ao disposto no art. 44, III, do CP, ante as circunstâncias do crime, que traz risco à terceiros, impedem a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno RAFAEL TARGINO DE SOUZA, qualificado à fl.10 e fotografado às fls.14/18, como incurso nas sanções impostas no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e à 10 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso. Recomende-se o réu no estabelecimento adequado ao regime semiaberto.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da

Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.